PLANTILLA P41 · DECLARACIONES DE INDEPENDENCIA Y CONFLICTOS DE INTERÉS

Declaraciones de independencia y conflictos de interés

Recoge en tres modelos la declaración anual de los miembros de los órganos, la de independencia del auditor de IA y la de independencia e intereses del consultor o asesor externo, y mantiene el registro de declaraciones y abstenciones.

Fernando García Varela Versión 0.1 (borrador de trabajo) 19-09-2026 Borrador para revisión

EN ESTE DOCUMENTO

01 Instrucciones de uso

02 Identificación

03 Modelo A · Declaración anual de miembros de órganos

04 Modelo B · Declaración de independencia del auditor de IA

05 Modelo C · Declaración de independencia e intereses del consultor o asesor externo

06 Valoración y medida

07 Registro de declaraciones

08 Registro de abstenciones

09 Criterios de calidad

10 Aprobación y verificación

11 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

Por qué importa. La separación de funciones solo protege si se sabe quién tiene intereses en qué. Una declaración previa permite abstenerse, sustituir o reforzar la verificación antes de decidir; sin ella, un conflicto se descubre cuando ya ha sesgado un *gate*, una evaluación de proveedor o una auditoría. No declarar un conflicto que haya afectado a una decisión de *gate* es no conformidad mayor (30 §12), y un *gate* verificado por un auditor no independiente debe verificarse de nuevo (38 §3.1).

01

Instrucciones de uso

Aspecto	Indicación
Cuándo se usa	Modelo A: al incorporarse a un órgano, una vez al año y cuando surja un conflicto. Modelo B: antes de cada encargo de auditoría o verificación. Modelo C: al inicio de todo servicio de auditoría (M3) o de asesoramiento al consejo (M4), al inicio del mandato del consejero o asesor con experiencia en IA, y cuando cambie la situación (91 §5.5; 61 §10.3).
Quién la rellena	El declarante.
Quién la verifica	La oficina de IA con cumplimiento valora las declaraciones A (30 §12); el responsable de auditoría de IA, las B; la secretaría del consejo o el órgano que encarga el servicio, las C.
Quién decide o aprueba	Quien valora decide la medida; si afecta a un consejero, se aplica el régimen de conflictos del consejo (CI-6).
Etapa o momento	C2 y C5 (renovación anual de las declaraciones A); en cada *gate* Enterprise el auditor de IA comprueba que constan (30 §12, paso 5).
Herramienta	T01 · Registro de casos de uso: conflictos y abstenciones junto a la decisión afectada (30 §13).
Documento de referencia	30 §5.2 y §12; 38 §3.1; 91 §5; 61 §10.3; P03 §8.

Reglas de cumplimentación:

- Los conflictos de los **roles de un caso de uso** se declaran en P03 §8; esta plantilla cubre a los **miembros de órganos**, **auditores** y **terceros**, y consolida el registro de la compañía.
- Se declara el conflicto **real, potencial o aparente**; la valoración la hace otra persona.
- Una declaración «sin conflictos» también se firma y registra.
- Código propuesto: **DCI-AAAA-NNN** (declaración de conflictos e independencia), correlativo por año.

02

Identificación

Campo	Contenido	Guía
Código		DCI-AAAA-NNN.

Campo	Contenido	Guía
Modelo		A Miembro de órgano · B Auditor de IA · C Consultor o asesor externo.
Declarante y cargo u organización		
Órgano, encargo o servicio		Órgano del que es miembro; caso de uso, *gate* o auditoría; modelo de servicio M1–M5.
Periodo que cubre		Ejercicio o duración del encargo.
Fecha de la declaración		DD-MM-AAAA.
Motivo		Alta · Renovación anual · Nuevo encargo · Cambio de situación.

03

Modelo A · Declaración anual de miembros de órganos

Para miembros del consejo, de la comisión delegada, del comité de IA y responsables de la oficina de IA (30 §12).

#	Pregunta	Sí · No	Detalle
A1	¿Patrocina o tiene rol de construcción en algún caso de uso de IA que decida el órgano? (CI-1)		Códigos IA-AAAA-NNN.
A2	¿Depende su retribución variable del valor **declarado** de casos de uso de IA? (CI-2)		Objetivo y métrica.
A3	¿Tiene usted o una persona vinculada relación laboral, mercantil, accionarial o de asesoramiento con un proveedor de IA de la compañía o que participe en una evaluación? (CI-3, CI-6)		Proveedor y tipo de relación.
A4	¿Ha participado en los doce meses anteriores en el diseño de controles o en la operación de sistemas que el órgano supervisa? (I-10)		
A5	¿Tiene objetivos de volumen de casos de uso en producción? (CI-5)		
A6	¿Existe otra circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad en asuntos de IA?		

> **Declaración.** [Nombre y apellidos], miembro de [órgano] de [la Compañía], declara que la información anterior es completa y veraz, que se abstendrá en los asuntos en que tenga conflicto y que comunicará a [la secretaría del órgano] cualquier cambio en cuanto se produzca. Fecha y firma.

04

Modelo B · Declaración de independencia del auditor de IA

Antes de cada encargo, con los niveles de 38 §3.1. La firman también los expertos técnicos que apoyen al auditor.

#	Requisito	Cumple (Sí · No)	Detalle o salvaguarda
B1	**Organizativa.** Mi función depende funcionalmente de la comisión delegada y no de áreas que patrocinan el caso de uso auditado.		
B2	**Individual.** No he tenido rol en el caso de uso ni en el diseño, construcción u operación del sistema.		
B3	**Individual.** No dependo jerárquicamente del patrocinador (I-5).		
B4	**Individual.** No he asesorado sobre los controles auditados en los doce meses anteriores (I-10).		
B5	**Económica.** No audito soluciones que yo o mi organización hayamos diseñado, implantado o vendido, ni productos de empresas vinculadas (I-11); mi retribución no depende del resultado.		
B6	**Rotación.** No he sido auditor principal de este sistema Enterprise durante más de [tres] ejercicios consecutivos.		Número de ejercicios.
B7	**Amenazas.** No identifico autorrevisión, interés propio, familiaridad, intimidación ni dependencia del auditado para la evidencia técnica, o indico la salvaguarda aplicada.		

> **Declaración.** [Nombre y apellidos], auditor de IA asignado a [encargo o *gate*] de [caso de uso o sistema], declara cumplir los requisitos anteriores y se compromete a comunicar de inmediato al responsable de auditoría de IA cualquier circunstancia que comprometa su independencia. Fecha y firma.

05

Modelo C · Declaración de independencia e intereses del consultor o asesor externo

Contenido mínimo de 91 §5.5, con las situaciones de 91 §5.4 y 61 §10.3.

Campo	Contenido	Guía
Servicio solicitado		M1 Diagnóstico · M2 Implantación · M3 Auditoría · M4 Asesoramiento al consejo · M5 Acompañamiento continuo.
Ámbito		Casos de uso, sistemas, procesos o registros afectados.
Servicios prestados a la compañía y a su grupo en los últimos tres años		Modelo, ámbito y fechas.
Compatibilidad según 91 §5.2		Compatible · Compatible con cautela · Incompatible, y periodo de separación (91 §5.3).
Relaciones con proveedores de tecnología o de modelos		Alianzas, comisiones, reventa.
Esquema de honorarios		Si hay honorarios variables, solo sobre valor validado por control de gestión o por una auditoría ajena.
Venta de herramientas propias		
Personas asignadas		Y si alguna ha trabajado en la compañía o en el ámbito en el periodo de separación.
Relaciones personales o societarias con consejeros o directivos		

Campo	Contenido	Guía
Consejero o asesor con experiencia en IA		Incompatibilidad con servicios de implantación en los casos de uso que supervisa; acceso a la información por la secretaría del consejo; confidencialidad (61 §10.3).

> **Declaración.** [Organización o persona], en relación con [servicio] para [la Compañía], declara que la información anterior es completa, que no concurre ninguna incompatibilidad de 91 §5.2 y que comunicará cualquier cambio al órgano que encarga el servicio. Fecha y firma.

06

Valoración y medida

Procedimiento de 30 §12: declaración, valoración, medida, registro y comprobación.

Campo	Contenido	Guía
Conflicto identificado		Pregunta o requisito afectado.
Tipo		Real · Potencial · Aparente.
Medida		Abstención · Sustitución · Verificación adicional · Régimen de conflictos del consejo · Sin medida (motivar).
Asuntos o decisiones afectados		IA-AAAA-NNN, *gate*, encargo, evaluación P14.
Valorado por y fecha		Distinto del declarante.
***(ejemplo ilustrativo)* Conflicto**	A3: familiar directo empleado en un proveedor en evaluación.	Real · Abstención en la evaluación y en la decisión de contratación.

07

Registro de declaraciones

Código	Modelo	Declarante	Órgano o encargo	Fecha	Conflicto declarado (Sí · No)	Medida	Próxima renovación	Estado
DCI-AAAA-NNN	A · B · C							Vigente · Caducada · Sustituida
(ejemplo ilustrativo) **DCI-2026-004**	A	Persona D	Comité de IA	01-11-2026	No	—	01-11-2027	Vigente

08

Registro de abstenciones

Fecha	Órgano y sesión	Asunto	Persona	Motivo (CI o I aplicable)	Declaración vinculada	Acuerdo en acta (P39)
					DCI-AAAA-NNN	

09

Criterios de calidad

#	Comprobación	Estado
1	Todos los miembros de órganos tienen declaración A vigente del ejercicio.	Cumple · No cumple · No aplica · Pendiente
2	Cada auditor y experto de un encargo firmó la declaración B antes de empezar (38 §3.1).	
3	Todo servicio M3 o M4 y todo consejero o asesor con experiencia en IA tiene declaración C (91 §5.5; 61 §10.3).	
4	Cada conflicto tiene tipo, medida y valorador distinto del declarante.	

#	Comprobación	Estado
5	Las abstenciones constan en el acta y en T01 junto a la decisión afectada.	
6	El auditor de IA comprobó las declaraciones en cada *gate* Enterprise.	
7	Las incompatibilidades I-5, I-10 e I-11 de 30 §5 se respetan.	

10

Aprobación y verificación

Función	Rol en SEVEN-G	Nombre y cargo	Fecha	Firma o referencia
Declara	Miembro de órgano · Auditor de IA · Consultor o asesor			
Valora (modelo A)	Oficina de IA con cumplimiento			
Valora (modelo B)	Responsable de auditoría de IA			
Valora (modelo C)	Secretaría del consejo u órgano que encarga el servicio			
Comprueba en *gates* Enterprise	Auditor de IA			

Separación de funciones: nadie valora su propia declaración; las declaraciones del responsable de la oficina de IA las valora cumplimiento, y las del responsable de auditoría de IA, la comisión delegada.

11

Control de versiones

Documento cumplimentado

Versión	Fecha	Autor	Cambios

Plantilla

Versión	Fecha	Cambios
0.1	19-09-2026	Primera versión. Tres modelos de declaración (30 §12, 38 §3.1, 91 §5.5 y 61 §10.3) y registros de declaraciones y abstenciones; propone el código DCI-AAAA-NNN.